

# 反家暴普法手册 | 美国

## 1. 美国法律框架介绍

- 《美国法典》

第18编-刑法与刑事诉讼<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18&edition=prelim>

第24编-医院与收容所<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title24&edition=prelim>

第28编-司法和司法程序<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title28&edition=prelim>

第34编-犯罪控制与执法<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title34&edition=prelim>

- 《联邦法典汇编》

第8编-移民条例，第100-299条；第1101-1292条，见<https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B>

第28编-司法行政

- 《统一婚前和婚姻协议法案》（Uniform Premarital and Marital Agreements Act），全文见<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2e456584-938e-4008-ba0c-bb6a1a544400>
- 《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act），全文见<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c5a9ecec-095f-4e07-a106-2e6df459d0af>
- 《统一父母法》（Uniform Parentage Act），全文见<https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=2c47091b-9cdf-f523-79b9-c87592930020>
- 《统一的非父母监护权和探视法》（The Uniform Nonparent Custody and Visitation Act），全文见<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=e33c7569-9eb3-48ef-b998-cb2e558fa2de>
- 《家庭仲裁法》（Uniform Family Law Arbitration Act），全文见<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=ddf1c9b6-65c0-4d55-bfd7-15c2d1e6d4ed&LibraryFolderKey=&DefaultView=>

- 《儿童监护权的管辖和执行》（Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=4cc1b0be-d6c5-4bc2-b157-16b0baf2c56d>
- 《统一监护责任及其他保护安全法》（The Uniform Guardianship, Conservatorship, and other Protective Arrangements Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2eba8654-8871-4905-ad38-aabbd573911c>
- 《虐待、忽视和监护诉讼中的儿童代理法案》（Representation of Children in Abuse, Neglect, and Custody Proceedings Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=1de8829e-e723-4d1b-97b9-94622cf68269>
- 《统一州际家庭抚养法》（Uniform Interstate Family Support Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=71d40358-8ec0-49ed-a516-93fc025801fb>
- 《暴力侵害妇女行为法》Violence Against Women Act (VAWA)，全文见 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-113publ4/pdf/PLAW-113publ4.pdf>
- 《州际执行家庭暴力保护令》（Interstate Enforcement of Domestic Violence Protection Orders Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=532a7ced-ae65-4172-88b1-fb8358067375&LibraryFolderKey=&DefaultView=>
- 《加拿大家庭暴力保护令的统一承认与执行》（Uniform Recognition and Enforcement of Canadian Domestic-Violence Protection Orders Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=b62ba45b-44c3-4045-88c5-504c9dad13bb>
- 附录：

美国统一法律委员会，其他联邦法律请查询此链接<https://www.uniformlaws.org/home>

美国国会法律图书馆，提供各州及其属地的法律制度指南见<https://guides.loc.gov/us-states-territories>

## 1.1 妇女权益相关的综合性法律

- 美国-《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act），全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c5a9ecec-095f-4e07-a106-2e6df459d0af>
- 美国-《国际婚姻经纪人规章法》（International Marriage Broker Regulation Act），全文见 <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/1618/text>

- 美国-《暴力侵害妇女行为法》 Violence Against Women Act (VAWA) ，全文见 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-113publ4/pdf/PLAW-113publ4.pdf>
- 美国-加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code） ，全文见 <https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>
- 美国-加利福尼亚州《刑法》（Penal Code） ，全文见 [https://leginfo.ca.gov/faces/codes\\_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PEN&division=&title=&part=1.&chapter=&article=&nodetreepath=4](https://leginfo.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PEN&division=&title=&part=1.&chapter=&article=&nodetreepath=4)

## 1.2 人身保护令

- 《州际执行家庭暴力保护令》（Interstate Enforcement of Domestic Violence Protection Orders Act） ，全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=532a7ced-ae65-4172-88b1-fb8358067375&LibraryFolderKey=&DefaultView=>
- 《加拿大家庭暴力保护令的统一承认与执行》（Uniform Recognition and Enforcement of Canadian Domestic-Violence Protection Orders Act） ，全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=b62ba45b-44c3-4045-88c5-504c9dad13bb>
- 美国加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code） ，第6240-6275条，见 <https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>
- 美国马里兰州《家庭法》 ，第 § 4-501条见 <https://mgaleg.maryland.gov/mgaweb/Laws/StatuteText?article=gfl&section=4-501>

## 1.3 婚姻

### 1.3.1 结婚

- 《统一婚前和婚姻协议法案》（Uniform Premarital and Marital Agreements Act） ，全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2e456584-938e-4008-ba0c-bb6a1a544400>
- 《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act） ，全文见 <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c5a9ecec-095f-4e07-a106-2e6df459d0af>
- 美国-加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code） 第300-562条，见 <https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>

### 1.3.2 离婚

- 《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act），全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c5a9ecec-095f-4e07-a106-2e6df459d0af>
- 美国-加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code）第2300-2452条，见  
<https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>
- 各州离婚法可以参考查询此链接<https://www.hg.org/divorce-law-center.html>

### 1.3.3 子女抚养权/抚养费

- 《统一父母法》（Uniform Parentage Act），全文见  
<https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=2c47091b-9cdf-f523-79b9-c87592930020>
- 《统一的非父母监护权和探视法》（The Uniform Nonparent Custody and Visitation Act）全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=e33c7569-9eb3-48ef-b998-cb2e558fa2de>
- 《儿童监护权的管辖和执行》（Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act）全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=4cc1b0be-d6c5-4bc2-b157-16b0baf2c56d>
- 《统一监护责任及其他保护安全法》（The Uniform Guardianship, Conservatorship, and other Protective Arrangements Act），全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=2eba8654-8871-4905-ad38-aabbd573911c>
- 《虐待、忽视和监护诉讼中的儿童代理法案》（Representation of Children in Abuse, Neglect, and Custody Proceedings Act），全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=1de8829e-e723-4d1b-97b9-94622cf68269>
- 《统一州际家庭抚养法》（Uniform Interstate Family Support Act），全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=71d40358-8ec0-49ed-a516-93fc025801fb>
- 美国-加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code）第3000-3465条，见  
<https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>
- 美国-加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code）第7600-7730条，见  
<https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>

### 1.3.4 伴侣扶养费

- 《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act），全文见  
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c5a9ecec-095f-4e07-a106-2e6df459d0af>
- 美国加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code）第2300-2452条，见  
<https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>

## 2. 您或者您关心的人是否处于家暴之中？

### 2.1 法律定义

家庭暴力是任何关系中的一种虐待行为模式，一方用来获得或保持对另一个亲密伴侣的权力和控制。家庭暴力可以是影响亲密伴侣关系中ta人的身体、性、情感、经济、心理或技术行为或威胁行动或其他胁迫行为模式。这包括任何恐吓、操纵、羞辱、孤立、恐吓、胁迫、威胁、指责、伤害、伤害或伤害某人的行为。

家庭暴力可能发生在任何人身上，无论种族、年龄、性取向、宗教、性别或性别认同如何。家庭暴力影响着所有社会经济背景和教育水平的人。家庭暴力发生在异性关系和同性关系中，可能发生在已婚、共同生活、约会或共享孩子的亲密伴侣身上。

家庭暴力不仅影响那些受到虐待的人，而且对家人、朋友、同事、其他证人和整个社区也有重大影响。目睹家庭暴力的儿童是受这种犯罪严重影响的儿童之一。经常在家中遭受暴力不仅使儿童容易出现许多社会和身体问题，而且还教会他们暴力是一种正常的生活方式——因此，增加了他们成为社会下一代受害者和虐待者的风险。

**根据法律规定家庭暴力（Domestic violence）是对以下任何人员实施的虐待：**

- (a) 配偶或前配偶
- (b) 同居者或前同居者
- (c) 与被告有或曾经有过约会或订婚关系的人
- (d) 与被告有过孩子的人
- (e) 一方的孩子或者根据《统一父母法（the Uniform Parentage Act）》提起诉讼的儿童
- (f) 有血缘关系或者姻亲关系的人

### 2.2 美国的家暴问题现状

- 联合国妇女署数据显示，多达70%的美国女性曾遭受来自亲密伴侣的身体或性暴力。
- 美国全国反家庭暴力联盟称，1/3的女性遭受过亲密伴侣的暴力。在被谋杀的女性中，1/3是被亲密伴侣杀害的。



- 据城镇枪支安全组织网站2019年10月17日报道，在枪支泛滥的大背景下，美国成为高收入国家中女性处境最危险的国度。2015年，高收入国家被枪杀的女性中92%来自美国，近半被枪击致死的女性是被现任或前任亲密伴侣杀害的。而新冠肺炎疫情期间，许多受害者由于面临经济困境加剧、与施虐者长时间单独相处等状况，更难获得援助和支持。（数据来源 [http://www.news.cn/globe/2022-04/13/c\\_1310541286.htm](http://www.news.cn/globe/2022-04/13/c_1310541286.htm)）

## 2.3 常见类型

**身体虐待：**打、打耳光、推、抓、捏、咬、拉头发等是身体虐待的类型。这种类型的虐待还包括拒绝伴侣的医疗护理或强迫ta饮酒和/或吸毒。

**性虐待：**未经同意胁迫或试图胁迫任何性接触或行为。性虐待包括但不限于婚内强奸、攻击身体的性部位、在发生身体暴力后强迫性行为或以性取人格的方式对待性行为。

**情感虐待：**破坏个人的自我价值感和/或自尊心。这可能包括但不限于不断的批评、削弱一个人的能力、辱骂或破坏一个人与孩子的关系。

**经济滥用：**控制或限制一个人获取、使用或维护他们有权获得的经济资源的能力。这包括使用胁迫、欺诈或操纵来限制一个人获得金钱、资产、信贷或金融信息；不公平地使用个人经济资源，包括金钱、资产和信贷，或对一个人的金融和经济行为或决定施加不当影响，包括强制违反共同或其他财务义务，利用授权书、监护权或监护权，或忽视为有信托义务的人的最佳利益行事。

**心理虐待：**心理虐待的要素包括但不限于——通过恐吓引起恐惧；威胁对自己、伴侣、儿童或伴侣的家人或朋友造成身体伤害；破坏宠物和财产；以及强迫与家人、朋友或学校和/或工作隔离。

**技术滥用：**使用任何形式的技术，包括但不限于：支持互联网的设备、在线空间和平台、计算机、移动设备、相机和成像程序、应用程序、位置跟踪设备或通信技术或任何其他新兴技术，旨在伤害、威胁、控制、跟踪、骚扰、冒充、利用、勒索或监控他人的行为或行为模式。

## 3. 如何寻求法律保护？

### 3.1 紧急措施

#### 3.1.1 紧急报警电话

- 国家紧急电话号码：911
- 急救热线：211（针对需要紧急转介到社区服务机构但没有立即面临危及生命的紧急情况中的人）
- 自杀预防生命热线：1-800-273-8255(TALK)
  - 2022年7月，988将与上述热线成为全国三位数拨号代码
  - 24小时免费且保密
  - 自杀危机或情绪困扰的人都可以使用

- 为聋哑人士和听障人士提供服务
- 全国家庭暴力热线：1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) /1-800-787-3224 (TTY 聋哑人电话)
- 全国性侵害热线：1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
- 全国失踪和被迫害儿童中心：1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)
- 全国犯罪受害人中心：1-800-FYI-CALL (1-800-394-2255) /1-800-211-7996 (TTY 聋哑人电话)

依据：

全国反对家庭暴力联盟：<https://nnedv.org/content/state-u-s-territory-coalitions/>

### 3.1.2 留存证据

在您开始申请保护令的时候，您需要在适当的情况下留存以下证据：

- 对任何可见的身体伤害进行拍照。
- 获取任何警方报告的副本。
- 判断是否有人目睹你遭受暴力，并请ta为您作证。
- 如果您需要寻求经济资助（也称为“紧急家庭援助”），您需要准备最近的工资单、生活开销（房贷、租房合同、生活设施支出、车贷、日托费用）以及任何和与施暴者有关的收入（例如工资单）或者银行信息。
- 建议您及时和警方联系讨论发起刑事诉讼事宜。

## 3.2 限制令（Protection From Abuse）

### 3.2.1 简介

保护令（Protective order）是指包含以下任何限制令的命令，无论是单方面签发的、通知和听证后签发的，还是在判决中签发的：禁止特定虐待行为的命令；禁止某人进入住宅的命令；禁止其他特定行为的命令。

### 3.2.2 适用条件

以马里兰州法律为例，如果您符合以下条件，您有资格获得保护令：

#### 1.被申请人(施虐者)的现任或前任配偶

- “被申请人”即所谓的施虐者，也是您申请保护令所针对的对象。
- 您不需要和被申请人居住在一起。

- 无论受虐者和施虐者分开或离婚多久，前任配偶都有资格获得救济。无论您或您的前任配偶是否有新的/不同的配偶，您都有资格获得救济。

## 2.被申请人(施虐者)的同居者

- “被申请人”即所谓的施虐者，也是您申请保护令所针对的对象。
- “同居者”是指在提交申请前 1 年内，与被申请人有性关系并与被申请人在家中同居至少 90 天的人员。
- 该 90 天时间无需是连续的时间（无需是连续的 90 天）。例如，该同居者和被申请人可能在 9 月、12 月和 7 月分别在一起居住 30 天。
- 一年内 90 天的条件只适用于共同居住的要求。没有规定要求施虐者和有资格获得救济的人员必须在一年内保持 90 天的性关系。
- 同居者和被申请人可以是同性。

## 3.与被申请人(施虐者)有血缘、婚姻或收养关系的人员

- “被申请人”即所谓的施虐者，也是您申请保护令所针对的对象。
- 例如，如果您是被申请人的儿子、女儿、侄女或侄子，您可能有资格获得法律保护。

## 4. 被申请人(施虐者)的父母、继父母、子女或继子女，或在提出申请前与被申请人或符合救济条件的人员在一年内共同居住或曾经共同居住至少 90 天的人员

- “被申请人”即所谓的施虐者，也是您申请保护令所针对的对象。
- 这部分类似于同居关系部分。如果在一年内与施暴者共同居住在一起至少 90 天，其继子女可能有资格获得救济。

## 5.没有完全民事行为能力的成人

- 没有完全的精神或身体能力来满足自己的日常需要的成年人。

## 6. 与被申请人(施虐者)共同拥有一名孩子的人员

- 没有规定要求建立婚姻或共同居住。
- 在被虐待时，您不一定要和被申请人一直居住在一起。

## 7. 在提出申请前一年内与被申请人(施虐者)有过性关系的人员。



## 8. 声称在提出申请前 6 个月内被申请人(施虐者)对其实施了强奸、性犯罪或者强奸、性犯罪未遂的人员。

法律依据：

美国马里兰州《家庭法》Family Law, 第 § 4-501条见

<https://mgaleg.maryland.gov/mgaweb/site/Laws/StatuteText?article=gfl&section=4-501>

### 3.2.3 申请程序

#### Allegheny County PFA申请程序

- 在工作日早上8:30到11:00之间去匹兹堡罗斯街440号3030室 (440 Ross St., Pittsburgh Room 3030) 的阿勒格尼县家庭和少年法庭。
- 想要申请PFA的人应该尽早到达
- 妇女中心和庇护所的一名法律顾问和社区法律服务(Neighborhood Legal Services)的一名家庭法律律师将在家事法庭的家事安全求助中心提供协助和相关信息。

#### Beaver County PFA申请程序

- 在工作日上午8:30到9:00之间到比弗第3街810号 (810 3rd St, Beaver) 比弗县法院二楼的法院行政官办公室。
- 法庭工作人员将为你提供表格以及文书(但不是法律)协助, 以帮助你代表自己或未成年子女向法庭申诉。
- 此外, 一名来自比弗县妇女中心的志愿者通常会在现场指导申请者完成申请程序, 并回答家庭暴力的相关问题。
- 在您获得临时保护令之后, 您可以致电我们的办公室寻求帮助。

#### Butler County PFA申请程序

- 在周一至周五上午去8:30到9:00之间到巴特勒县西钻石街124号 (124 W Diamond St, Butler), 巴特勒县法院。PFA办公室位于一楼的家庭关系科。
- 在大约上午11:30将申请提交给家事法庭的法官, 为确保服务完成, 你应该留出整个上午的时间。
- 如果你对家庭暴力或PFA程序有任何问题, 可以联系现场的志愿者。
- 在您获得临时保护令之后, 您可以致电我们的办公室寻求帮助

#### Lawrence County PFA申请程序

- 在上午8点至11点和下午1点至3点之间去劳伦斯县法院, 地址为纽卡斯尔法院街430号(430 Court Street, New Castle)。PFA协调员/律师转介是法院行政管理工作的一部分, 负责处理所有防止虐待保护申请。
- 如果有任何问题, 请致电(724)656 - 1921与县PFA协调员Shannon Burrelli 联系。

- 危机庇护所志愿者可以帮助讨论申请过程和家庭暴力相关问题，也可致电(724)652-9036与他们联系。
- 在你得到临时保护令之后，你可以打电话给附近的[社区法律服务协会\(Neighborhood Legal Services\)](#)寻求帮助。

## 总结：

### 1.前往当地家庭法院

### 2.填写家庭暴力申请表（Request for Domestic Violence Restraining Order）

### 3.复印家庭暴力申请表副本2份

### 4.附带个人信息表格（Confidential CLETS information）、听证会通知（Notice of the Court Hearing）、临时限制令（Temporary Restraining Order）

### 5.将材料提交给法院

### 6.在当天或者下一个工作日收到回复

### 7.需要自行到提交材料处领取限制令

### 8.送达临时限制令和听证会通知

### 9.决定授予限制令

- 各州申请程序可查询各州法院官网，见[https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse\\_courts](https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts)
- LawHelp Interactive 是一个基于网络的程序，它提供分类和访问您可以从任何计算机完成的法庭表格。此程序不提供直接向法院提交电子文件，见<https://lawhelpinteractive.org/Interview/GenerateInterview/5774/engine>
- Odyssey Guide & File 是一款易于使用的基于网络的程序，可以帮助您从任何计算机上填写表格并直接向法院提交电子文件（某些问题无法使用电子文件），见<https://california.tylerhost.net/SRL/SRL/ExecuteInterview>
- NYCourt电子表格下载，见<http://ww2.nycourts.gov/forms/familycourt/domesticviolence.shtml>

## 3.2.4 法律效果

### 法院通过PFA下令提供哪些保护？

- 下令停止虐待
- 把施虐者赶出房子/安排一种方法将施虐者的个人物品丢弃

- 确立监护权、部分监护权和探视权
- 命令虐待者支付抚养费
  - 这可能包括健康保险、房租、按揭付款等。
  - 关于子女抚养费，你应该单独提出上诉
- 命令施虐者远离你的工作、学习和居住的场所
- 命令施虐者停止骚扰、跟踪或联系你(这包括当面或通过电话、信件和社交媒体联系)
- 命令施虐者交出武器，弹药和任何枪支
  - 这包括任何枪支许可证或携带许可证
- 责令施虐者赔偿经济损失或损害

---

### PFA能持续多久？

- 紧急保护令只能持续到发出周的周末
- 临时保护令持续10天，在此期间法官将安排听证会
- 延期临时保护令和最终保护令的持续时间在一天到三年之间

---

### 如果被告违反PFA保护令会发生什么？

- 您必须立即向当地警察或者地方法官报告任何违规行为。
- 如有足够的证据证明被告已经违反PFA，他们会立即通知法庭，并安排听证会。
- 听证会将在法官面前举行，法官将决定被告是否违反PFA，如果违反，被告将受到以下惩罚：
  - PFA保护令延期；最高罚款1000美元；最多6个月的监禁

---

## 3.2.5 法律依据

《州际执行家庭暴力保护令》（Interstate Enforcement of Domestic Violence Protection Orders Act），全文见<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=532a7ced-ae65-4172-88b1-fb8358067375&LibraryFolderKey=&DefaultView=>

美国-加利福尼亚州《家庭法典》（Family Code），第6240-6275条，见<https://leginfo.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=FAM&tocTitle=+Family+Code+-+FAM>

美国-马里兰州《家庭法》，第 § 4-501条见

<https://mgaleg.maryland.gov/mgaweb/Laws/StatuteText?article=gfl&section=4-501>

## 3.3 庇护（以加利福尼亚州为例）

### 3.3.1 简介

如果您遭遇了家庭暴力，您与您的子女将有资格获得24小时的安全或保密的紧急住房，包括但不限于酒店或汽车旅馆的安排、避风港和安全屋。

基于家庭暴力庇护所的项目应为家庭暴力受害者及其子女提供以下所有基本服务：

- 每周七天，每天24小时提供庇护。
- 每周七天、每天24小时拨打危机电话热线。
- 临时住房和食品设施。
- 提供心理支持和同伴咨询。
- 转介到社区的现有服务。
- 一个在正常工作时间运作的转送中心，以帮助需要支持服务的家庭暴力受害者。
- 安排学龄儿童在家庭暴力庇护所计划期间继续接受教育。

### 3.3.2 庇护所机构

加利福尼亚州的庇护所服务需要您主动与庇护所联系，现根据各主要城市名单列出部分家暴服务机构的联系方式。请注意，**部分服务机构不支持中文服务**，如果您在语言上存在障碍，请使用翻译软件将中文现状译作英文通过邮件发送并说明语言情况，或寻求包括本机构在内的华语公益组织的援助。

#### 1. 洛杉矶

- “和平战胜暴力” 洛杉矶 (Peace Over Violence in Los Angeles)

热线 213-626-3393（一周7天24小时有效）

传真 213-955-9093

电子邮件 [info@peaceoverviolence.org](mailto:info@peaceoverviolence.org)

支持语言：英语、西班牙语、手语（**不包括中文**）

- “杰尼斯中心有限公司” 洛杉矶 (Jenesse Center, Inc. in Los Angeles)

热线 800-479-7328（一周7天24小时有效）

传真 323-299-0699

电子邮件 [info@jenesse.org](mailto:info@jenesse.org)

支持语言：英语、西班牙语（**不包括中文**）

#### 2. 圣克拉拉

- “迈特里” 圣克拉拉 (Maitri in Santa Clara)

热线 888-862-4874（工作日上午9时至下午3时）

传真 408-503-0887

电子邮件 [maitri@maitri.org](mailto:maitri@maitri.org)

支持语言：英语、东南亚语种（不包括中文）

### 3. 旧金山

- “亚洲女性的庇护所”

热线 877-751-0880（一周7天24小时有效）

传真 415-751-0806

电子邮件 [info@sfaws.org](mailto:info@sfaws.org)

支持语言：英语、中文

### 4. 伯克利

- “Shalom Bayit”

热线 510-845-7233（周一至周四上午9点到下午4点，周五上午9点到中午12点）

传真 510-451-8875

电子邮件 [info@shalom-bayit.org](mailto:info@shalom-bayit.org)

支持语言：英语、西班牙语（不包括中文）

### 5. 奥克兰

- “勇敢女性协会” 奥克兰 (Courageous Women Association)

暂无服务热线，商务热线510-273-2412

传真 510-285-8390

电子邮件 [info@courageouswomen.org](mailto:info@courageouswomen.org)

支持语言：英语（不包括中文）

### 6. 圣何塞

- “邻里解决家庭暴力方案” 圣何塞 (Next Door Solution to Domestic Violence)

热线 408-279-2962（一周7天24小时有效）

传真 408-441-7562

电子邮件 [info@nextdoor.org](mailto:info@nextdoor.org)

支持语言：英语、西班牙语（不包括中文）

以上列举了诸多城市的反家庭暴力支持（包括庇护所服务）机构的联系方式，然城市诸多，诚不能一一列举，如若您所在城市未在清单之上，可登陆[加州家庭庇护所官网](#)，输入您所在城市英文名称查找相关庇护所，也可联系距离较近的公益机构寻求支持。

### 3.3.3 法律依据



## 3.4 免费法律援助

### 3.4.1 简介

- 美国的法律援助体系主要由特点不同、各自独立动作的刑事法律援助体系和民事法律援助体系组成。刑事法律援助体系的主要特点是政府出资、政府设立的公共辩护人机构（Public Defender Office）负责实施，是作为人权保障的一个重要方面而设立的，也是作为刑事司法审判必不可少的一个重要要件存在的。
- 在美国，有一个全国性公共辩护人法律援助机构(NLADA,the national Legal Aid & Defender Associations)负责法律援助标准的制定，公共辩护人的培训，举办刑事法律援助方面的专题研讨会，向公共辩护人提供信息和技术方面的支持。而民事法律援助体系则是通过一个政府设立美国法律服务公司(the US Legal Service Corporation)资助资金、由民间法律援助机构和私人律师提供服务来具体实施的。
- 美国各地都有法律援助办公室（也称为法律服务）。法律援助办公室是非营利机构，为无力聘请律师的人提供免费法律援助。虽然许多法律援助办公室只帮助低收入的人，但一些办公室有更灵活的收入规则。许多法律援助办公室还提供自助资源，可以帮助您入门。

#### 法律援助通常处理涉及以下内容的案件：

- 家庭暴力-如果您的伴侣虐待您，法律援助可以帮助您获得保护令、儿童监护令和离婚。
- 家庭法-如果您有子女监护权或离婚案件，法律援助可能会有所帮助。致电您当地的法律援助办公室，或要求法官在您的案件中任命一名法律援助律师在法庭上代表您。
- 住房-如果您被逐出家门，或者如果您的房子被取消抵押品赎回权，法律援助可能会有所帮助。
- 公共福利-如果您在福利、食品券、医疗补助、补充保障收入（SSI）或社会保障方面有问题，法律援助可能会有所帮助。

许多法律援助办公室可能能够处理其他问题，包括移民、消费者和残疾问题。一些法律援助办公室专注于一个法律领域，如残疾法或住房法。一些法律援助办公室从政府获得资金，这可能会限制他们可以受理的案件类型。

- 除此之外，美国法律院校的法律援助“诊所”项目也向社会提供法律援助，成为美国法律援助制度的特色之一。目前美国大多数法学院都开设法律援助“诊所”项目，参加法律援助“诊所”项目的学生符合一定条件的，在“诊所”项目教师的指导下，可以出庭代理当事人。

### 3.4.2 申请程序

1. 向公共辩护人机构申请（包含各州公共辩护人办公室联系方式、地址、受案范围），请访问[公共辩护人机构](#)。
  2. 您还可以询问您当地的律师协会，它们可以为需要法律援助的人提供以下免费服务：
    - 志愿律师项目
    - 无偿项目（志愿律师项目的另一个词）
    - 免费法律研讨会
    - 自助诊所
- 要联系您所在地区的律师协会并查找其他律师推荐服务，请访问[美国律师协会](#)。
3. 一些州法院系统为没有律师在法庭上代表自己的人提供自助中心。自助中心提供免费服务，如研讨会、信息材料、法院表格和帮助填写表格。访问您所在[州法院的网站](#)或联系您[当地的法律援助计划](#)，看看您所在地区是否提供自助服务。
  4. 您当地的法学院可能有免费的法律诊所，法律专业的学生在那里提供免费的法律援助，并由法学教授监督。
    - 您当地的地区老龄化机构帮助60岁或以上的老年人解决多种类型的问题。您当地的地区老龄问题机构也可以提供免费或低成本的法律援助。要查找您当地的老龄地区机构，请访问[美国公共服务机构老年人管理网站](#)。
  6. 为退伍军人、军人及其家人提供推荐和有用的法律工具，请访问[StatesideLegal.org](#)。

### 3.4.3 依据

法律服务网站，详情见<https://www.lawhelp.org>

法律服务公司，详情见<https://www.lsc.gov>

## 3.5 追究施暴人的刑事责任

### 3.5.1 简介

若被告定罪为殴打罪或者虐待罪，刑事后果通常不仅仅为监禁和罚款，还将会面临以下一种（几种）刑事后果：

#### 1. 强制最短监禁时间

即使被告被指控为轻罪并且是初犯，加州多数郡对被判家暴罪的被告也要求最低30天的监狱服刑。

#### 2. 支付受害者赔偿金和加州家庭暴力防护基金

在加州，被判家暴罪的被告可能会被法院命令支付受害者赔偿，这种赔偿可包括受害者的：医疗账单；心理健康咨询费；工资损失，和/或财产损失。被告还必须向政府支付500美元，以资助加州政府

组建的“家庭暴力防护基金”计划。

### 3.参加各类“情绪控制”课程

即使被告被判处轻罪，并且法官批准庭外服刑。法官几乎无一例外地要求被判家暴罪的被告积极参加情绪控制的课程。

### 4.永久犯罪记录

对非公民的被告来说，糟糕的一点是家暴定罪会永远地留在被告的犯罪记录上。只要有人进行例行的背景调查，就能看到被告的家暴定罪。这无疑将会为被告的求职，住房，贷款或者享有其他社会福利增加困难。

### 5.丧失监护权

在加州，被判家暴罪的被告通常丧失对其子女的监护权，仅享有探视权。家暴罪定罪不是家庭法官决定监护权的依据。如果在过去5年内，父母中一方被判家暴罪，法官一定会裁定家庭暴力的存在。（参见家庭法典3044条）

### 6.丧失持枪权

被判家暴罪，被告基本丧失拥有枪支的权利。一旦被定罪，被告将无法恢复丧失的枪支权利。

### 7.被判家庭暴力轻罪

违反加州《刑法典》第273条第5款（对配偶或同居者的身体伤害）的轻罪定罪将导致终身丧失枪支权利（参见加州AB3129）。但是根据联邦法，某些家暴罪名即便是轻罪，一旦定罪，将导致终生禁止持枪。

### 8.被判家庭暴力重罪

加州《刑法典》第29800条是“重罪犯持枪”的法律，该条规定对在任何州或者国家犯有重罪的人，实行终身枪支禁令。如果你犯了家庭暴力重罪，加州州法和联邦法都将禁止你合法拥有枪支。

## 3.5.2 施暴人可能涉及的罪名

以美国加利福尼亚州为例，常见的“家庭暴力”罪行包括：殴打、虐待、威胁和疏忽，其中一些罪名属于轻罪，其它的属于重罪。但是这些罪行中的大部分属于加州“摇摆”罪行，即可定为轻罪或者重罪，这主要取决于：罪犯作案的情节；受害者受伤的严重性；被告的犯罪记录。

以下是加州刑法典最常见的家暴罪行：

- **刑法典273(5)条：对配偶或同居者的身体伤害罪**

对伴侣造成“身体伤害”，哪怕是轻微的伤害，都是非法的。此条属于重罪，初犯的惩罚范围可能从1-4年监狱服刑。

- **刑法典243(e)(1)条：家庭殴打罪**

对亲密伴侣施加暴力或暴力行为属于轻罪。与刑法典第273条第5款不同，本条定罪不要求受害者有明显的身体伤痕。

- 家庭殴打属于轻罪。惩罚包括：罚款至2000美金，并/或长达一年的监狱服刑。

- **刑法典273(d)条：虐待儿童罪**

体罚儿童或者伤害儿童为犯罪。在加州，除合理的家庭教育轻微打骂（打屁股）之外，有意或者无意对儿童进行任何体罚，残忍的或者造成伤害的惩罚都被视为虐待儿童。

- 虐待儿童罪的初犯，惩罚量刑可为1-3年监狱服刑。

- **刑法典273a条：危害儿童罪**

故意允许照料孩子导致以下情况时属于犯罪：遭受伤害、危及孩子的安全或健康。

- 危害儿童罪是轻罪，惩罚为6个月监狱服刑，除孩子遭受严重的身体伤害，罪名可为重罪，1年以上监狱服刑。

- **刑法典270：疏忽儿童/未能提供照料**

父母故意或疏忽不向她/他的幼儿提供必要的照料（例如食物，住所，医疗等）这类行为定为犯罪。疏忽儿童罪是轻罪。惩罚最高至2000美金，和/或长达1年的监狱服刑。

- **刑法典368：虐待老人罪**

对65岁及以上的老人施加以下任何行为即构成虐待老人罪（可为轻罪或重罪）：身体虐待；精神虐待；疏忽（照料，提供饮食，住处，医疗等）；危害老人，或者；财务欺诈

- 虐待老人罪为轻罪时，惩罚最高至监禁1年。情节特别严重，恶劣的，将以重罪审判，惩罚为监狱服刑高达4年。

- **刑法典422条：威胁罪**

加州刑法典规定威胁程度要导致严重伤害到某人，此罪名可为轻罪或重罪。轻罪最高服刑一年，重罪需服刑高达4年。

- **刑法典646条：非法跟踪罪**

某人跟踪/纠缠，以构成对他人的骚扰或威胁，导致受害者担心自己安全或家人的安全。根据被告的犯罪历史，此罪名可为轻罪，或重罪。惩罚为1-3年监狱服刑。

- **刑法典591条：损坏电话线**

某人有意切断或者损坏电话线或电话设备是犯罪，例如一个家庭虐待者阻止受害人拨打电话。此罪名可为轻罪，或重罪。如果判重罪，惩罚包括高达10000美金的罚金，和/或长达3年的监狱服刑。

- **刑法典601条：非法入侵（私人领地）罪**

某人刑事威胁另一个人，并且在30天内，进入受害者家中或其工作场所进行骚扰，威胁。非法入侵可判轻罪或重罪。重罪惩罚可包括长达3年的监禁。

- **刑法典647(j)(4)条：恶意发送伴侣色情照片罪**

以下情况构成“色情复仇”，当某人故意散布他人（例如前女友前妻）的色情裸露照片，并意图引起该人的情绪困扰。发布照片者可获刑罚1000美金罚金，和长达1年的监狱服刑。

- **刑法典第653条第2款：在互联网上发布有害信息**

在互联网上发布不实的有害信息，是一种较新的轻罪，也称为“间接电子骚扰”，它包括发布或者通过邮件发送关于某人的有害信息，且意图是使广大网友攻击，骚扰，诋毁某人。

- 在家庭纠纷中，当一方通过网络向另一方复仇时，通常会被指控为触犯了刑法典第653条。惩罚可以是高达1000美金的罚金，或长达1年的监禁。

---

法律依据：美国-加利福尼亚州《刑法（Penal Code）》，全文见

[https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes\\_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PEN&division=&title=&part=1.&chapter=&article=&nodetreepath=4](https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PEN&division=&title=&part=1.&chapter=&article=&nodetreepath=4)

## 3.5.3 公诉

### 3.5.3.1 公诉标准

- 典型的轻罪指控包括殴打、电话骚扰、非法侵入和骚扰。如果施虐者使用武器，ta可能被指控重罪。
- 如果施虐者试图强迫您发生性关系，您可以提出性侵犯的指控。性侵犯犯罪分为几个不同的等级。
- 在以下三种情况下，犯罪人可被起诉强奸配偶：
  - 犯罪人和配偶不住在一起，而且犯罪人和配偶双方签署了书面分居协议
  - 犯罪者和配偶在强奸或性侵犯发生前至少有 3 个月没有同居。
  - 犯罪者使用武力或威胁使用武力。

（《马里兰州法典》，刑法 § 3-318）

---

目前与配偶住在一起并威胁使用或使用武力的行为犯罪者可因下列罪行受到起诉：

- 一级强奸如果犯罪者：
  - 未经同意以武力或武力威胁，使用或展示武器进行阴道性交
  - 窒息、勒死、毁容或对受害人或其他人造成严重身体伤害
  - 以死亡、窒息、勒死、毁容、严重身体伤害或绑架威胁被害人或被被害人认识的人
  - 在他人帮助下犯罪
  - 在入室行窃时作案
- 若适当，犯罪者也可能被指控性犯罪。



查阅有关法律：《马里兰州法典》，刑法 § 3-301-§ 3-323

### 3.5.3.2 公诉程序

1. 如果您受到身体虐待或者威胁，您可以考虑联系当地警察，警察会根据案件的具体情况，决定是否起诉，若起诉，由警方向地方法院专员提交指控陈述申请书。
2. 如果警方不调查或者没有控诉嫌疑人，您可以自行向地方法院专员或法官递交起诉申请书。司法人员审查您的指控陈述申请书，判断是否有足够的证据可以指控被申请人犯有罪行或者可能构成犯罪。因此您必须将被申请人犯罪事实细节以书面形式告知法官。
3. 完成细节补充
  - 列明您的名字及联系方式
  - 有确定的被告人（被告人的具体信息）
  - 说明遭受虐待或威胁的时间（年月日）
  - 说明发生的地点（具体地点，城市，县，州，室内还是室外）
  - 陈述具体发生的经过（举例：如果财物被偷，就应当说明财物的属性及价值；如果财物被损坏或毁坏，就应当说明财物的原有价值或者替代价值，如果没法确切说明价值，可以尽可能精确地评估价值）
  - 要解释任何犯罪事实时，要包括任何可以证明这一事实的证据，以此来证明被告的犯罪企图
  - 陈述被告是如何施暴的（举例：如果你被攻击了，您是被拳头打了，还是扇、踢、推又或者是被用棍子、烟斗等物体击打）
4. 在您完成申请书的填写后，法官会审查您的申请陈述，以此判断被您指控的人是否能够被认定犯罪或者有可能犯罪。如果法官确定这是可能的，他们将会制作起诉书和法院传票并送达被告，通知其在晚些时候出庭，或者直接发布逮捕令逮捕被告。
  - 如果发出传票，传票的送达将由执法部门授权执法人员执行。送达传票是指交给被告。
  - 如果发出逮捕令，将交由负责的执法机构找到并逮捕被告。
5. 您的申请可以实现逮捕或拘留被告的可能，一旦您的申请被受理，您不能申请撤回，接收申请的专员也无权撤回，控告只能通过州检察官审判或者诉讼处理终结。
  - 如果您被要求作为证人出庭受审，如您未在法院规定的日期出庭可能会导致您因不服从法院命令而被逮捕。

### 3.5.3.3 法律依据

《刑事诉讼法》，全文见[https://www.law.cornell.edu/wex/criminal\\_complaint](https://www.law.cornell.edu/wex/criminal_complaint)

## 3.6 离婚



美国是联邦制国家，联邦主要就婚姻家庭相关法律进行原则性规定，具体的婚姻法律制度主要由各州自行制定。美国统一州法委员会（现统一法委员会）于1970颁布美国《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act），该法律文件从原则上规定了婚姻的解除，是美国各州制定婚姻家庭法律的重要参考文件。

### 3.6.1 离婚的类型

如协议（登记）离婚、起诉离婚、分居离婚等。

### 3.6.2 离婚的依据/条件

- 美国《统一结婚离婚法》§ 102：把婚姻关系不可挽回的破裂作为离婚的唯一基础，从而使合法离婚的法律在处理实际婚姻问题时行之有效。
- 美国《统一结婚离婚法》§ 305 [不可挽回的破裂]
  - 条件：当婚姻双方通过诉请或宣誓声明婚姻已处于不可挽回的破裂情况。
    - 若一方作出婚姻破裂的申请，另一方并未否认，法庭将会进行是否破裂的调查。
    - 如果一方否认婚姻关系处于破裂情况，法庭应当考虑所有相关因素，并且进行调查。在30日-60日之内，或者在该案件可被提到法院的议事日程上的最短时间内，就诉讼做进一步审理。

### 3.6.3 离婚的程序

- 美国《统一结婚离婚法》§ 302 [离婚；合法分居]
  - 法庭应当在下列情况下进入离婚程序：
    - (1) 法庭确定在诉讼启动时，且在下一个诉讼程序开始之前，婚姻一方在本州定居或者因服兵役驻扎在本州达90日；
    - (2) 法庭确认婚姻处于不可挽回的破裂情况，并且有证据证明：在下一个诉讼开始之前，夫妻双方分居达180日；或者夫妻间存在严重的矛盾反向地影响夫妻一方或者双方对于婚姻的态度；
    - (3) 法庭在一定程度上对于以下情况有司法权：作出子女的监护权的规定、抚养权、配偶扶养与财产分配问题；或者为解决上述问题而提供的独立庭审。
    - (4) 如果一方要求合法分居而非判决离婚，法庭应予支持，除非另一方反对。
- 美国《统一结婚离婚法》§ 303 [程序；起诉；辩护；废除现有的抗辩理由]
  - 在离婚或者合法分居的申请上，应当以婚姻关系处于不可挽回的破裂情况作为理由，并提出：

(1) 每一方的年龄、职业、居住地以及在本州的居住时间；

(2) 结婚日期、婚姻登记地点；

(3) 婚姻处于不可挽回的破裂情况

(4) 所有在世的婚姻子女的姓名、年龄和地址，妻子是否怀孕；

(5) 任何关于子女的抚养权、监护权和探望权以及配偶的扶养安排；

(6) 所要求的救济。

- 婚姻一方或双方均有权提起诉讼。

- 如果婚姻一方起诉，将向另一方发出诉状，另一方可在诉状送达后30日内提交自己附有证据的答辩状。

#### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 314 [法令]

- 离婚或者合法分居的法令一经作出即为生效。但有上诉权，不服离婚法令可以进行上诉。

- 颁布合法分居法令的六个月后，法庭应当在任一方的请求下改判离婚。

- 根据离婚或者婚姻被宣告无效的女方的要求，法庭可以颁布恢复其未婚时所用的姓名或原名的命令；如果双方没有子女则法庭应当颁布该命令。

#### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 315 [法令或者临时命令的独立性]

- 如果一方未遵守法令或者临时命令或者禁止令，另一方支付抚养费或者允许探望的义务不应当停止履行；但是其可以寻求法庭颁布适当的命令。

### 3.6.4 子女抚养权

#### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 401 [管辖权；起诉]

- 在下列条件下本州有权决定子女监护事宜的法庭，拥有决定子女监护事宜的管辖权：

(1) 本州①在起诉时为子女的**居住地**，或者②在起诉前的**六个月内为子女的居住地**，且子女由于其搬迁或受主张有监护权者的阻碍或其他原因而现已不在本州，并且父母一方或者行使父母权利者仍在本州居住；或者

(2) 由于①子女与其父母，或者子女和至少讼争一方**与本州有重要的联系**，以及②在本州可发现关于子女现在或将来的照管、保护、培养以及个人关系的事实情况，因此由本州法庭行使管辖权符合子女的最大利益；或者

(3) **子女身处本州**，而且：①**被遗弃**，或者②因为处于身受或者面临被虐待、辱骂、被忽视或无依靠的威胁的**紧急情况**，而有必要受到保护；或者

(4) ①根据 (1) (2) (3) 项在先决条件下其他州实际上均无管辖权，或者另一州由于认为本州是决定子女监护事宜的更适当的地点而拒绝行使管辖权，且②由该法庭行使管辖权符合子女的最大利益。

- 子女身处本州或者子女与讼争一方在本州这一点本身不足以使本州法庭获得管辖权去决定子女的监护事宜，还必须符合甲款中的 (3) (4) 项规定。

- 女监护诉讼可由以下人员向法庭提起：

(1) 由父母一方提出诉请；

①为离婚或者合法分居；或者

②为在子女长居或者被发现的〔郡、司法管辖区〕对子女的监护；或者

(2) 由非父母者提出子女监护的诉请，在子女永久居住或者被发现的〔郡、司法管辖区〕，但仅限于子女未处于任一方父母的监护下。

- **美国《统一结婚离婚法》§ 402 [子女的最大利益]**

- 法庭应当根据子女的最大利益决定子女的抚养权，法庭应当考虑以下所有相关因素：

(1) 子女的父母一方或双方对取得其监护权的意愿；

(2) 子女对其监护权归属的意愿；

(3) 子女与其一方或双方父母、兄弟姊妹以及其他可能显著影响子女最大利益者的相互之间的作用和关系；

(4) 子女对其家庭、学校和社区的适应（情况）；以及

(5) 以上所有相关人的精神与身体健康状况。

- 法庭不应当考虑预选监护人所为的不会影响其与子女关系的行为。

- **美国《统一结婚离婚法》§ 403. [临时命令]**

- 参与监护诉讼的一方可以申请临时监护命令。

- 如果离婚或者合法分居的诉讼被驳回，任何临时监护命令即作废，除非父母一方或子女的监护人申请将原诉讼作为监护诉讼继续进行，且法庭在庭审后认为父母的情况和子女的最大利益皆要求颁布监护法令。

- 如果提起了监护诉讼，但没有申请离婚或合法分居，则该项诉讼被驳回时，任何临时监护命令即作废。

- **美国《统一结婚离婚法》§ 407 [探望]**

- 未被授予子女监护权的父母一方有资格获得合理的探望权，除非法庭在庭审后发现，该探望会严重危害子女的身体、精神、道德或者情感健康。

## ● 美国《统一结婚离婚法》§ 409 [变更]

- 关于监护法令的变更不可以在离婚或合法分居颁布后的 2 年内提出，除非宣誓书证明现在的环境可能严重危害子女的身体、精神、道德或者情感健康，从而法庭准许变更的申请。

## 3.6.5 离婚协议及财产分配

### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 306 [分居协议]

- 为促进婚姻双方分居或离婚纠纷的友好解决，双方可签订分居协议，包括以下项目：双方所有财产的分配、对一方扶养、对子女的抚养、监护与探望。
- 在离婚或者合法分居的诉讼中，除有关子女的抚养、监护和探望事宜之外，分居协议的条款对法庭有约束力；除非法庭主动要求或者应当事人请求，在考量双方经济状况和其他由双方提供的相关证据后认为分居协议是不合理的。
- 如果法庭认为分居协议是不合理的，法庭可要求婚姻双方提交修改后的分居协议或者可颁布有关财产分配，扶养与子女抚养事宜的法令。
- 如果法庭认为分居协议关于财产分配、扶养、子女抚养方面的约定合理：
  - (1) 除非分居协议作出相反的约定，应当将该条款写入离婚或者合法分居的裁判中，且应当命令双方执行，或者
  - (2) 如果分居协议约定其条款不应当被写入裁判，裁判应确认分居协议并表明法庭认为其条款并非不合理。

### 以下条款可以任选一种：

#### 选择性条款一

### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 307 [财产分配]

- 在进行土地分配时法庭应当考虑以下因素：婚姻的持续时间、任一方的在先婚姻、双方婚前协议、年龄、健康状况、身份、职业、收入的数量和来源、职业技能、受雇就业能力、资产、债务、双方的需求、监护条款、任一方未来获得重要的资产和收入的可能性，不论土地分配是赡养费的替代或补充。法庭也应当考虑任一方在各自资产的获得、存储、贬值或升值中的贡献或不当使用，与一方以操持家务的方式对整个家庭所做的贡献。
- 在诉讼中，法庭可以保护和促进子女的最大化利益，不考虑在为了任何未成年、未独立、无行为能力子女的抚养、抚养、教育和公共福利而建立的分别的基金或信托中，婚姻双方共同和分别持有的资产的分配。

#### 选择性条款二

### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 307 [财产分配]

- 在离婚、合法分居或者财产分配诉讼中，对未到庭的一方无裁判管辖权或无处理财产裁判权的法庭颁布离婚或者合法分居法令时，法庭应当分配任一方配偶的独立财产给另一方配偶。在不考虑婚姻关系的不正当行为的情况下，法庭应当在考量所有以下相关因素后以公正的比例分配共同财产：

- (1) 任一方对于获得夫妻共同财产的贡献，包括一方以操持家务的方式所做的贡献；
- (2) 分配给每一方财产的价值；
- (3) 婚姻的持续时间；以及
- (4) 财产分割生效时双方的经济状况，包括有子女监护权的一方获得家庭住房的意愿或者居住一段合理时间的权利。

### 3.6.6 子女抚养费

- **美国《统一结婚离婚法》§ 309 [对子女的抚养]**

在离婚、合法分居、抚养或者对子女的抚养诉讼中，法庭无需考虑婚姻关系中的不正当行为，即可命令有抚养子女义务的父母一方或双方为子女提供合理或必要的抚养费，作出命令前需考量以下所有相关因素：

- (1) 子女的经济来源；
- (2) 有监护权的父母一方的经济来源；
- (3) 如果未离婚，子女将达到的生活水准；
- (4) 子女的身体和精神条件与其受教育的需求；以及
- (5) 无监护权的父母一方的经济来源与需求。

- **美国《统一结婚离婚法》§ 310 [子女的代理]**

- 法庭可为未成年或不能独立生活的子女指定诉讼代理人，在有关抚养、监护和探望的问题上代表其利益。法庭应当颁布关于子女抚养费、律师酬劳和支付款的命令，要以诉讼代理人为受款人。该命令应当要求父母一方或者双方付给，如有义务的一方无力负担此费用，则诉讼费用、律师酬劳和支付款应当由[适当机构]支付。

### 3.6.7 伴侣抚养费

- **美国《统一结婚离婚法》§ 308 [抚养]**

- 法庭可以颁布提供抚养的命令时，需要考虑被抚养一方是否符合以下情况之一：
  - (1) 缺少为满足其合理需求的足够的财产；以及



(2) 不能通过适当的就业支撑自己；或者作为子女的监护人，子女的条件或情况不允许监护人离家工作。

- 法庭在考量以下所有相关因素后，确定其认为公正的抚养费数量和期限，无需考虑婚姻关系上的不正当行为：

(1) 要求被扶养一方的经济来源，包括其所分得的夫妻共同财产，独立满足其需求的能力，以及有关与一方共同生活的子女的抚养条款所规定的其作为监护人的费用；

(2) 获得足够教育或者训练的必要时间，使要求被扶养一方有能力找到合适的工作；

(3) 婚姻存续期间形成的生活水准；

(4) 婚姻的持续时间；

(5) 要求被扶养一方的年龄、身体和精神状况；以及

(6) 提供抚养费的一方在满足对方要求的同时，其满足自己需求的能力。

#### ● 美国《统一结婚离婚法》§ 316 [抚养费、抚养费法和财产分配条款的变更和终止]

- 除第306条规定的情况外，任何关于抚养费或者抚养费法令的条款，当发现情况的变化使得条款不合理时，可以被变更。
- 除非另有书面协议或者在法令中的特别注明，支付未来抚养费的义务在任一方死亡或者接受抚养费一方再婚时终止。
- 除非另有书面协议或者在法令中的特别注明，支付子女抚养费的条款在子女独立时终止。当有抚养子女义务的父母一方死亡时，可根据实际情况在公正合理的范围内变更抚养费的数额，或撤销，或用一次性支付方式代替。

法律依据：《统一结婚离婚法》（Uniform Marriage and Divorce Act），全文见

<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=c5a9ecec-095f-4e07-a106-2e6df459d0af>

## 4. 家暴和离婚对您的签证有什么影响？

### 4.1 签证类型

美国签证主要分为两类：**非移民签证**和**移民签证**。

- 非移民签证是一种签发给在美国境外永久居留者的签证，用于到美国临时居留（包括旅游、就医、经商、临时就业、或学习）。



- 移民签证主要包括亲属移民签证、未婚夫（妻）类签证（K-1签证）、劳工类移民、抽签移民计划及回美计划，其中与婚姻情况相关的签证主要是**亲属移民签证**和**未婚夫（妻）类签证（K-1签证）**。

签证具体类型及相关信息，见签证类别目录：<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html>

## 4.2 亲属移民签证和未婚夫妻类签证（K-1签证）

### 4.2.1 简介

- 亲属移民签证的两组签证类别，即直系亲属类别（Immediate Relative）和家庭优先类别（Family Preference），是根据美国的《移民和国籍法案》（Immigration and Nationality Act）规定的。更多关于亲属移民签证的信息，见：

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/immigrant-visa-for-spouse.html>

- 未婚夫（妻）类签证（K-1签证）是一种适用于美国公民申请外国籍的未婚夫（妻）的非移民签证类别，该签证类别要求外国籍的未婚夫（妻）须在入境美国后90天内与美国申请人结婚。更多关于K-1签证的信息，见：

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/nonimmigrant-visa-for-a-fiance-k-1.html>

### 4.2.2 申请

- 申请直系亲属或家庭优先类别的移民签证，需按照下列网址中的移民签证程序指引的步骤进行申请，见：<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-1-submit-a-petition.html>
- 申请未婚夫（妻）类签证（K-1签证）的程序，见：

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/nonimmigrant-visa-for-a-fiance-k-1.html>

### 4.2.3 永久居留身份的获得

如果您的配偶或未婚夫（妻）是美国公民，则您可以通过以下途径获取永久居留身份：

- **IR-1直接亲属签证**（作为美国公民的配偶）：如果您持亲属移民签证进入美国时与您的美国配偶已结婚两年以上，则您将从美国公民及移民服务局获得永久居留身份。

- **CR-1有条件的居留签证**（作为美国公民的配偶）：如果您持亲属移民签证进入美国时与您的美国配偶结婚不到两年，则您的永久居留身份是“有条件的”。您持有的移民签证是有条件的居留签证（conditional residence--CR），而不是直接亲属签证（immediate relative--IR）。若您想要获取永久居留身份，您和您的配偶必须在您持移民签证进入美国两周年之前的90天内，一起向美国公民及移民服务局（U.S. Citizenship and Immigration Services--USCIS）申请取消有条件签证。如果您未及时申请取消有条件签证，您可能会失去有条件永久居留身份，并面临被驱逐的风险。

以上参见美国移民局网站上关于如何申请取消基于婚姻的有条件永久居留身份的规定：

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/immigrant-visa-for-spouse.html#ExternalPopup>

- **K-1非移民身份**（作为美国公民的未婚夫或未婚妻）：要求您或者在入境后90天内与美国公民结婚，或者离开美国。在与为您申请的美国公民未婚夫或未婚妻结婚之后，您必须提交一份申请注册永久居住或调整身份的表格（I-485表）。如果您的I-485表被批准，您的身份将由K非移民调整到有条件的永久居民。您将在两年中持有该条件性身份。如果您留在美国，但没有与为您申办K-1签证的美国公民结婚，或者与其他人结婚，您就违反了您的签证条款，没有合法身份，并且会面对递解出境的程序或其他惩罚。
- **K-3非移民身份**（作为美国公民的配偶）：您被允许临时进入美国等待批准基于家庭的签证申请（I-130表格）。一旦这个I-130表得到批准，您将获得合法永久居民的资格（绿卡）并将需要提交一份申请注册永久居住或调整身份的表格（I-485表）。
  - 当您的I-485表被批准时，如果您的结婚时间少于两年，您将从美国公民及移民服务局（USCIS）获得有条件的居民身份。在您获得有条件的居民身份两周年的前90天时，您与您的配偶一般必须一同申请免去您合法居民身份的条件。要做到这一点，你们必须证明此婚姻是“真诚”和有效的。一旦这些条件被免除，您就具有不依赖于您的美国配偶的永久居留身份。
  - 如果当您的I-485被批准时您已经结婚两年以上，您将从美国公民及移民服务局获得永久居留身份。从那一天起，您的移民身份将不再依赖于您的美国公民配偶。

以上参见美国公民及移民服务局发布的手册《美国移民家庭暴力受害者所享有法律权利的相关信息及以婚姻签证移民的事实》：

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/imbra.html>

#### 4.2.4 家暴/离婚对于签证的影响

[在您已经结婚的情况下]：

- 如果您与您的美国配偶已结婚两年以上，则您将从美国公民及移民服务局获得永久居留身份。从那一天起，您的移民身份将不再依赖于您的美国公民配偶。
- 通常情况下您需要和配偶一起提交I-751表格申请取消有条件签证以获得永久居留身份，但在三种情况下，法律允许有条件的居民请求豁免与配偶一同申请免除这些条件的要求：
  - 将有条件的居民递解出美国会造成极端的困境；或者

- 该婚姻已合法终止，死亡除外，而且没有因为申请人的过失而未能及时递交要求免除身份条件的申请；或者
- 在婚姻期间，美国公民或合法永久居民配偶对有条件的居民施行殴打或极端残忍的暴行。

注意，这三种豁免都要提交I-751表格，而且要求您证明您的婚姻是“真诚（in good faith）”的，而不是欺诈。

参见美国移民局网站上关于如何申请取消基于婚姻的有条件永久居留身份的规定：

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/immigrant-visa-for-spouse.html#ExternalPopup>

综上所述，无论您与美国配偶是否结婚两年以上，家暴和合法离婚均不会影响您申请永久居留身份的权利。在您获得永久居留身份后，您的移民身份将不再依附于您的配偶。

#### [在您尚未结婚的情况下]：

- 根据《美国移民家庭暴力受害者所享有法律权利的相关信息及以婚姻签证移民的事实》：这些移民方面的好处各自有必须满足的具体条件。请咨询为家庭暴力受害者服务的移民律师，讨论这些移民好处如何适用于您或帮助您。
- 除此之外，这本手册所依据的《国际婚姻经纪人规章法》（International Marriage Broker Regulation Act--IMBRA）是一部改变了基于婚姻的移民程序来帮助外国未婚夫（妻）及配偶的美国法律。IMBRA要求美国政府向移民到美国来的外国未婚夫（妻）及配偶提供有关他们的法律权利的信息，并向他们提供美国未婚夫（妻）及配偶的犯罪历史或者家庭暴力历史。IMBRA的目标之一就是向移民来的未婚夫（妻）及配偶提供有关移民程序的准确信息，以及婚姻关系变成虐待关系之后如何得到帮助的准确信息，以帮助保护他们免遭来自为他们申办签证的伴侣的暴力。

IMBRA全文参见：<https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/1618/text>